

0020763-13.2012.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020763-13.2012.8.26.0451 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020763-13.2012.8.26.0451

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 128/2012 - 1º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Monteiro Baguez e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ALEXANDRE MONTEIRO BAGUES, RICARDO JOSÉ FERREIRA FONSECA e EMERSON LUÍS DE AZEVEDO (falecido), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 180, "caput", combinado com os artigos 61, inciso II, alínea "b", e 29, todos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo da marca VW, modelo Spacefox Sport GII, cor prata, placas EVB 7615/PIRACICABA/SP, bem de reconhecido valor econômico, que sabiam ser produto de crime.

Narra, ainda, a exordial:

Segundo o apurado, o mencionado veículo foi subtraído de A.M.N.B.F.D., na cidade de Piracicaba, no dia 15 de fevereiro de 2011. Os denunciados, planejando a prática de roubo nesta Cidade, receberam o veículo Spacefox para o usar na empreitada

criminosa. No dia 14 de março de 2011 os denunciados, usando o veículo Spacefox, além de outros, dirigiram-se até o estabelecimento denominado Baldin Loterias e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram quantia em dinheiro e outros bens. Consumado o roubo, os denunciados empreenderam fuga usando o veículo Spacefox que, depois, foi abandonado na via pública. Considerando que os denunciados receberam o veículo já com suas placas de identificação adulteradas, além de sem as chaves, pois que a ignição era feita através do engenho referido como "ligação direta", e, principalmente, para a finalidade de com ele praticarem roubo, evidente que conheciam a origem ilícita do bem.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2018 (fls. 714/715).

O réu Ricardo foi citado (fls. 856), apresentando defesa (fls. 861/863). O réu Alexandre foi citado as fls. 930, e o réu Emerson foi citado as fls. 1087, apresentando defesa (fls. 882/883).

Foi deprecada a oitiva das testemunhas arroladas (fls. 1015 - Ana Maria; fls. 1251 - Leandro; fls. 1066/1067 - José Carlos; e fls. 1272/1273 - Edjano) e o interrogatório dos réus (fls. 1316 - Ricardo; e fls. 1331/1332 - Alexandre).

O feito foi extinto em relação ao réu Emerson, tendo em vista o óbito (fls. 1444).

Encerrada a instrução, em memoriais (fls. 1464/468), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu Ricardo (fls. 1462/1463 e 1473), entendendo que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma sentença penal condenatória, requereu sua absolvição.

E, ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu Alexandre (fls. 1477/1488), alegou ilegalidade no reconhecimento. E, no mérito, entendendo que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma sentença penal condenatória, especialmente pelo fato do réu não ter conhecimento que objeto era produto de furto, requereu sua absolvição.

Os autos retornaram ao Ministério Público, o qual manifestou-se (fls. 1494).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A denúncia descreve claramente os fatos e condutas imputadas, bem como o objeto da imputação.

Não há que se reconhecer a preliminar e se falar em nulidade do reconhecimento na fase investigativa. Trata-se de eventual mera irregularidade, se por acaso o reconhecimento na polícia não tenha observado estritamente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não causando qualquer prejuízo, muito menos nulidade. Nesse sentido:

Roubo Triplamente qualificado (emprego de arma concurso de agentes e restrição liberdade). Autoria demonstrada pela palavra das vítimas, que reconheceram o acusado com convicção. A inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP nos reconhecimentos policial e em juízo não os invalida só exigindo que na respectiva valoração dessas provas esse fato seja considerado pelo julgador. (...). (TJSP; Apelação Criminal com Revisão - 993.06.018116-5 - 0000416-48.2006.8.26.0069; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 12/02/2009; Data de Registro: 01/04/2009)

Arguição de nulidade por falha no reconhecimento operado na delegacia e em juízo - Rejeição - Validade do ato ante o fato de que o artigo 226 do Código de Processo Penal traz em seu bojo apenas uma recomendação, desnecessária se a vítima, de pronto, reunir condições de levar a efeito a identificação do réu, caso dos autos. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0000512-86.2017.8.26.0551; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

PRELIMINAR - Nulidade inexistente. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Inobservância do quanto disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Ademais, formalidades previstas no art. 226 do CPP, não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação. Matéria preliminar afastada. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0000991-11.2018.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)

ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - (...). III - A jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento fotográfico do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. IV - A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal/fotográfico do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível. V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1144500, 20171010058690APR - 0005765-57.2017.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 157/173)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista. 3. A questão refere-se ao regime inicial de (...). (AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

No mais, a nulidade do reconhecimento apenas seria possível caso comprovado prejuízo ao réu, de acordo com o princípio *pas de nullité sans grief*.

Ademais, o reclamo resta afastado uma vez que o reconhecimento foi confirmado em Juízo pelas vítimas/testemunhas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A doutrina distingue dois tipos de receptação: a própria, quando o agente adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, e a imprópria, onde o agente influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

A receptação dolosa própria, como é o caso dos autos, é delito material, e se consuma com o ato da aquisição, recebimento ou ocultação, ocorrendo a efetiva tradição.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo auto de fls. 08/09 que descreve a apreensão veículo, que era produto de crime (fls. 10/11), e laudo de fls. 220/226, onde constatado que "o sistema de ignição apresentava fiação solta, denunciando ligação direta" (fls. 220).

Além das demais provas dos autos, inclusive a proveniente dos autos do Proc. 0005676-86.2011.8.26.0019 (BO de fls. 41/45, e sentença copiada as fls. 695/702).

A autoria é indubitosa.

A vítima/proprietária do bem, ouvida em Juízo, declarou que estacionou seu veículo SpaceFox para ir trabalhar. Na hora do almoço, o veículo não mais se encontrava no local. Informou que efetuou o Boletim de Ocorrência, e pouco após a seguradora avisou acerca da localização do bem. Por fim, ficou sabendo que o veículo foi utilizado em um assalto em Americana.

O investigador de policial Leandro confirmou que os réus chegaram no local do roubo, com o veículo SpaceFox, em cinco indivíduos, sendo que Ricardo encontrava-se como passageiro e Alexandre era o motorista. Informou que o veículo SpaceFox era um carro roubado, e encontrava-se com módulo de ligação alterado. Por fim, confirmou o reconhecimento dos réus.

O carcereiro José Carlos informou que a ação tratou-se de um roubo, sendo que acompanhou Leandro até a casa lotérica, e que o segurança relatou uma movimentação suspeita. Informou que ofereceram-se para acompanhar o segurança para levar o malote até o bando, momento em que foram abordados por quatro ou cinco indivíduos, com armas - fuzil e metralhadora, e rendidos. Narrou que conseguiram levar o malote, sendo que utilizaram um veículo SpaceFox, onde ainda estava o motorista, Alexandre. Informou que efetuaram uma pequena perseguição ao SpaceFox, mas acabaram acidentando-se. Por fim, após a prisão, efetuou o reconhecimento dos indivíduos.

Por fim, a testemunha Edjano disse que trabalhava em uma lotérica em Americana, sendo que cerca de quatro ou cinco indivíduos chegaram portando armas, e renderam as pessoas, levando o malote de dinheiro. Informaram que desceram de um veículo e anunciando o assalto, levando dinheiro e a arma dos policiais, e depois fugiram no veículo, o qual foi abandonado alguns quarteirões depois. Na Delegacia, reconheceu o réu Alexandre como o autor do roubo. Por fim, retificou-se que o carro era um SpaceFox, de cor prata.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Em seu interrogatório, o réu Alexandre negou os fatos, declarando que ocorreu um roubo em uma lotérica, mas não se encontrava nas proximidades. Informou que após sessenta dias dos fatos, foi preso, sem saber o motivo. Nunca teve um veículo SpaceFox, e não o recebeu. Por fim, apenas conheceu os demais réus após a prisão.

E, o réu Ricardo negou os fatos, alegando ser perseguido pelos policiais.

No entanto, negativas dos réus em juízo, restaram isoladas no conjunto probatório.

Há que se analisar, também, que os réus ainda possuem outro processo criminal em conjunto, inclusive por receptação (Proc. 0010537-85.2011.8.26.0320 - fls. 813 e 837), realizada em data próxima a presente, refutando-se a alegação de Alexandre que se conheceram após a prisão.

É impossível que os réus não tivessem ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que não possuía qualquer documentação, além de terem utilizado "ligação direta" para funcionar o veículo (laudo pericial de fls. 220/226). Assim, resta evidente o conhecimento da ilicitude do bem, inclusive tendo abandonado o veículo fuga do crime de roubo a lotérica.

Sabe-se que receber o bem, sem a competente documentação, já é indício de que o mesmo tenha conhecimento da origem ilícita. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. Condução de automóvel roubado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada na delegacia e em juízo. Alegação de que adquiriu desconhecendo a origem ilícita. Versão inverossímil. Contradição quanto ao valor pago. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência do CRLV e do recibo comprobatório da aquisição do veículo. Sinal identificador adulterado. Condenação mantida. (...). (TJSP; Apelação Criminal 3037144-52.2013.8.26.0405; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)

RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire moto sem documentação de pessoa desconhecida - Configuração: 84 - Caracteriza o delito de receptação dolosa a conduta do agente que adquire moto, sem documentação, de pessoa desconhecida, uma vez que evidente a ciência prévia de que a mesma era produto de crime. (Apelação nº 1.005.251/3, Julgado em 03/04/1.996, 5ª Câmara, Relator: Geraldo Lucena, RJTACRIM 32/307).

A verificação do dolo por parte do réu deve ser feita através das circunstâncias que envolvem a conduta, tendo em vista que dificilmente o réu confessa espontaneamente a prática criminosa. Nesse sentido:

"A responsabilidade do réu, diga-se desde logo, é patente. O dolo é manifesto. O próprio relato dele dá conta de que sabia da origem ilícita do bem, até porque a aquisição teria sido feita de um desconhecido, em uma feira do rolo. Destaque-se que é do senso comum que não se compra um bem dessa natureza sem certeza da origem. Como cediço, é de conhecimento notório, que a aquisição de veículo automotores deve ser precedida de certos cuidados, justamente para se verificar a procedência lícita

do bem e proteger o investimento, que costuma ser elevado.

Aliás, neste sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça: “Apelação criminal. Receptação. Preliminar rejeitada, vez que não houve desrespeito à ampla defesa ou outro preceito relevante. Mérito. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de circunstâncias exteriores, as quais evidenciam, no caso concreto, que a res foi recebida com plena consciência de sua gênese viciada. Alegada aquisição de veículo, abaixo do valor de mercado, na “feira do rolo”, que em nada beneficia a apelante, a qual demonstra, pelo conhecimento e instrução que possui, saber distinguir os trâmites legais e ilegais para a compra de automóveis. Penas que admitem redução em respeito à Súmula nº 444 do C. STJ. Apelo provido em parte, para reduzir as penas a 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando o regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade apenas.” (Apelação Criminal 0049957-68.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juiz substituto em Segundo Grau Dr. Diniz Fernando, publicado em 12/06/2015). (Ap. nº 0006587-49.2014.8.26.0066, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. PAULO ROSSI, 06.02.2019).

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de processos em andamento ou pretérita condenação por delitos contra o patrimônio, inclusive receptação (certidão de fls. 803/814 – Alexandre; e fls. 815/839 – Ricardo), fato que embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: “A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária.

Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito e inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Há que se analisar, também, que os réus foram condenados pelo delito de roubo (sendo a sentença mantida em acórdão), onde o veículo, objeto da presente receptação, foi utilizado (fls. 695/702). Desta forma, é impossível que os réus não tivessem ciência da origem ilícita da res.

Ainda, foram devidamente reconhecidos na fase policial, e em Juízo, pelas testemunhas, como autores dos delitos.

No mais, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, tendo em vista que os réus não se desincumbiram de provar que receberam o bem sem a ciência de sua origem espúria. Pela mesma razão não há que se falar em não aplicação de penas (§5º, do art. 180, do CP)

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto duplamente qualificado e receptação - Pleito defensivo de um corréu colimando a absolvição ou desclassificação para receptação culposa - Inadmissibilidade - Provas contundentes da ciência ilícita do bem apreendido em sua residência - Condenação por receptação dolosa mantida - (...) - Apelos defensivos não providos. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Criminal 0003593-89.2014.8.26.0408; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO - Pleito de absolvição ou desclassificação para receptação culposa - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Prova oral no sentido de que o apelante adquiriu o bem, em proveito próprio,

sabendo ser produto de crime - Boa-fé do apelante não comprovada - Inversão do ônus da prova - Condenação mantida - Pena e regime corretamente fixados, bem como a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0057596-93.2011.8.26.0506; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Ribeirão Preto - 5ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Com efeito, o veículo se encontrava sem as chaves e com a chamada "ligação direta" sendo absurda a alegação de desconhecimento de sua origem ilícita. Dessa forma, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados.

Destarte, a condenação dos réus é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu Alexandre era tecnicamente primário na época dos fatos, por tal motivo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena na base, ou seja, um 01 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito de receptação.

O réu Ricardo possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 815/839) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em um 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verificando que o objeto desta receptação foi utilizado pelos réus com a finalidade de com ele praticarem o roubo, nos termos do artigo 61, inciso II, letra "b", do Código Penal, aumento a pena de 1/6 (um terço), em relação a Alexandre, perfazendo assim 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Relativo ao réu Ricardo, anoto que é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 815/839. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/5 (um quinto), pela reincidência e agravante (art. 61, II, "b", CP), perfazendo um total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas

corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto para Alexandre. Em relação a Ricardo, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência.

Os réus, tendo em vista a conduta social e a personalidade (art. 44, inc. III, do CP), e/ou por serem reincidentes, não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhes faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Os réus poderão apelar em liberdade, por estarem respondendo soltos ao presente processo, e por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ALEXANDRE MONTEIRO BAGUES, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso; e o réu RICARDO JOSÉ FERREIRA FONSECA, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no piso, como incursos no artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, inciso II, letra "b", ambos do Código Penal; bem como para condená-los no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.
P. I. C.

Americana, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA